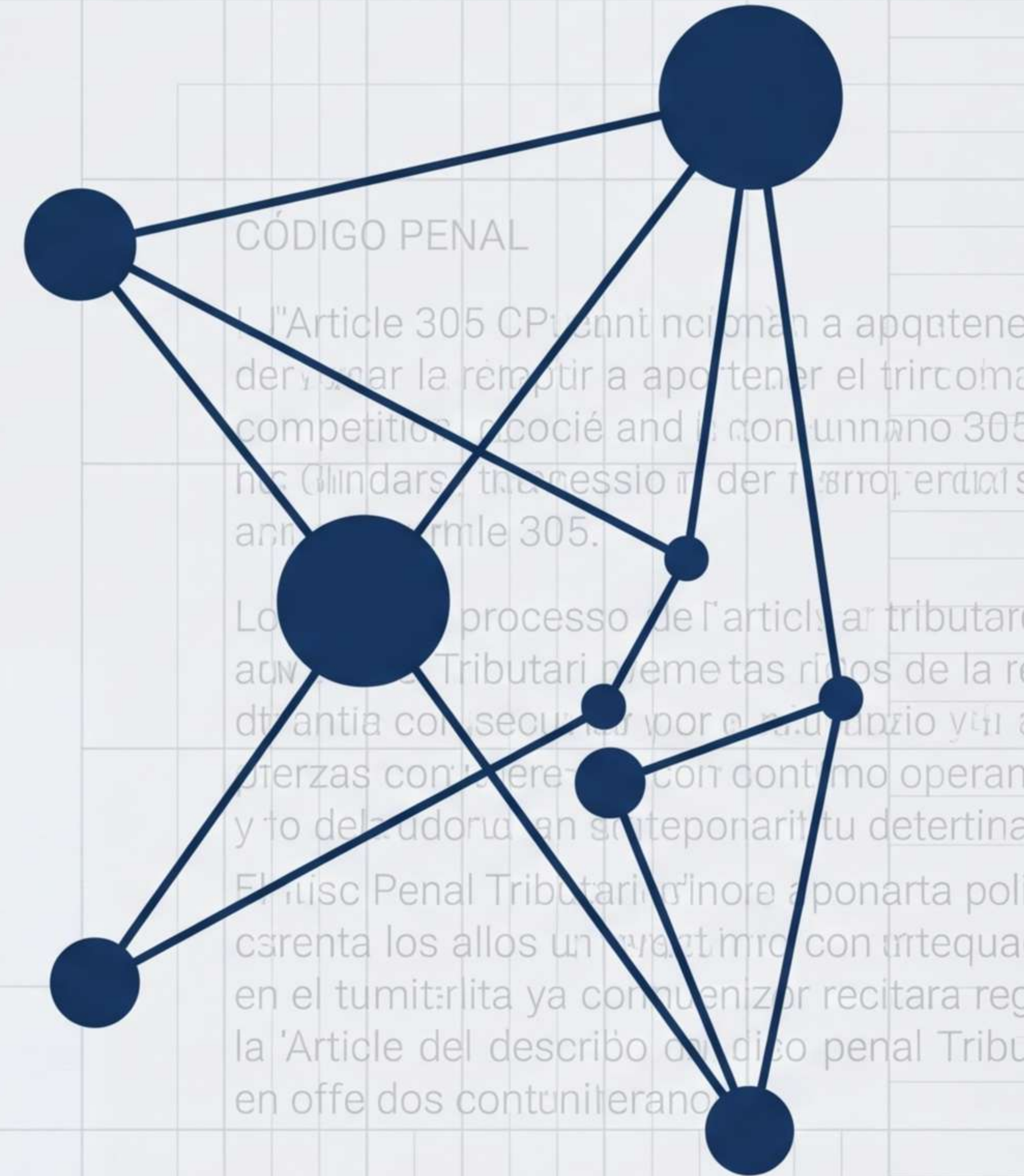


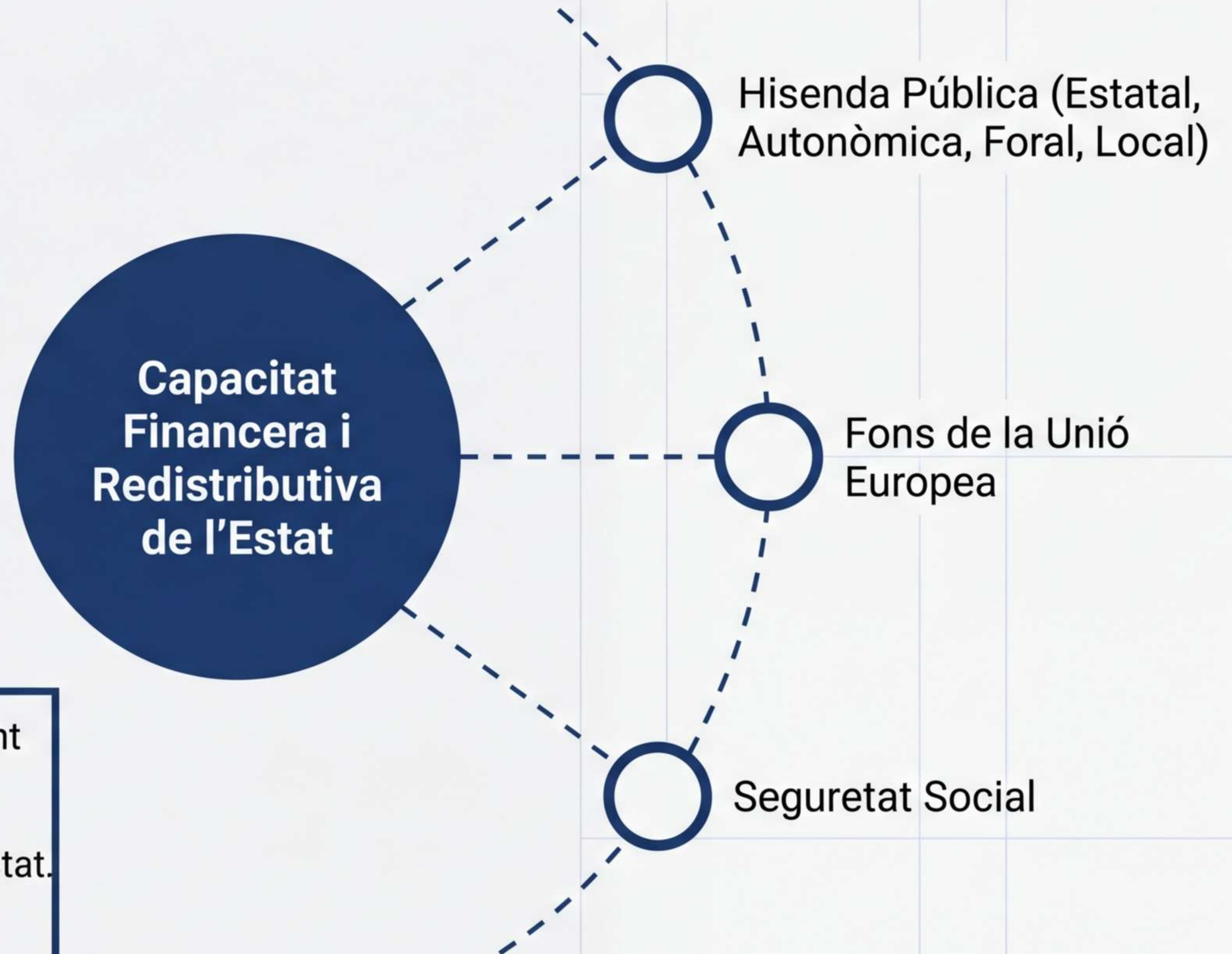
Arquitectura del Risc Penal Tributari

Radiografia de l'Article 305 CP:
Llindars, Processos i Vies
de Regularització



El Nucli del Delicte: La Capacitat Financera

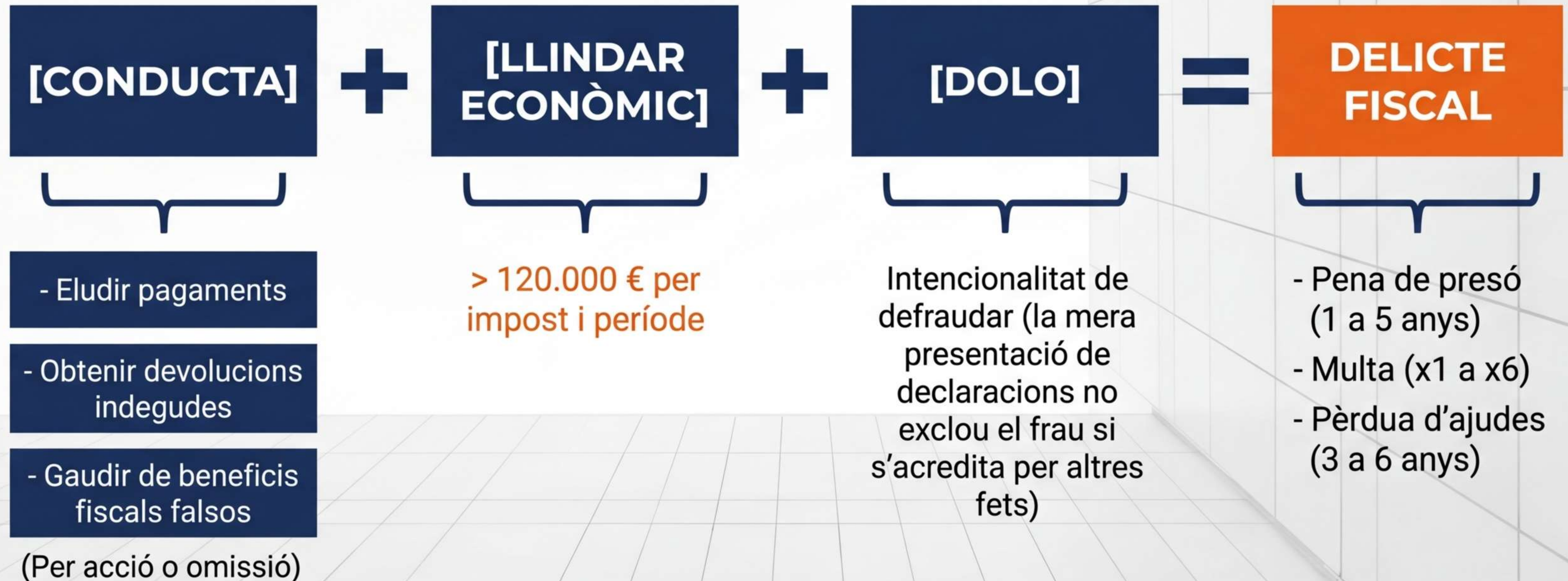
El Bé Jurídic Protegit



El dret penal no castiga el simple impagament d'un deute. Castiga l'atac greu a les institucions macroeconòmiques i als mecanismes d'intervenció i solidaritat de l'Estat. **L'objectiu és la protecció del sistema, no només la recaptació.**

L'Equació de la Defraudació

Elements concurrents de l'Art. 305.1 CP



La Mètrica del Risc: Matriu de Llindars

Comparativa d'aplicació penal segons l'entitat perjudicada

Àmbit	Llindar Penal	Marc Temporal	Penes Base (Presó)
Hisenda Nacional (Art. 305.1)	> 120.000 €	Període impositiu (o any natural)	1 a 5 anys
Hisenda Unió Europea (Art. 305.3)	> 100.000 € (Tipus principal) / Entre 10.000 € i 100.000 € (Tipus atenuat)	Període impositiu (o any natural)	1 a 5 anys (Si >100k) 3 mesos a 1 any (Si 10k-100k)

El Termòmetre del Període Impositiu

Quan es consuma el delictes? (Art. 305.2)

Regla General



S'acumula l'import defraudat. S'avalua al tancament del període impositiu (o any natural si és < 12 mesos).

L'Excepció - Art. 305.2.a



Organitzacions criminals o empreses pantalla.



Acceleració Penal: Si el frau es realitza mitjançant un grup criminal o entitats sense activitat econòmica real, no cal esperar al final del període. El delictes és perseguible immediatament en el moment que s'assoleix el llindar econòmic.

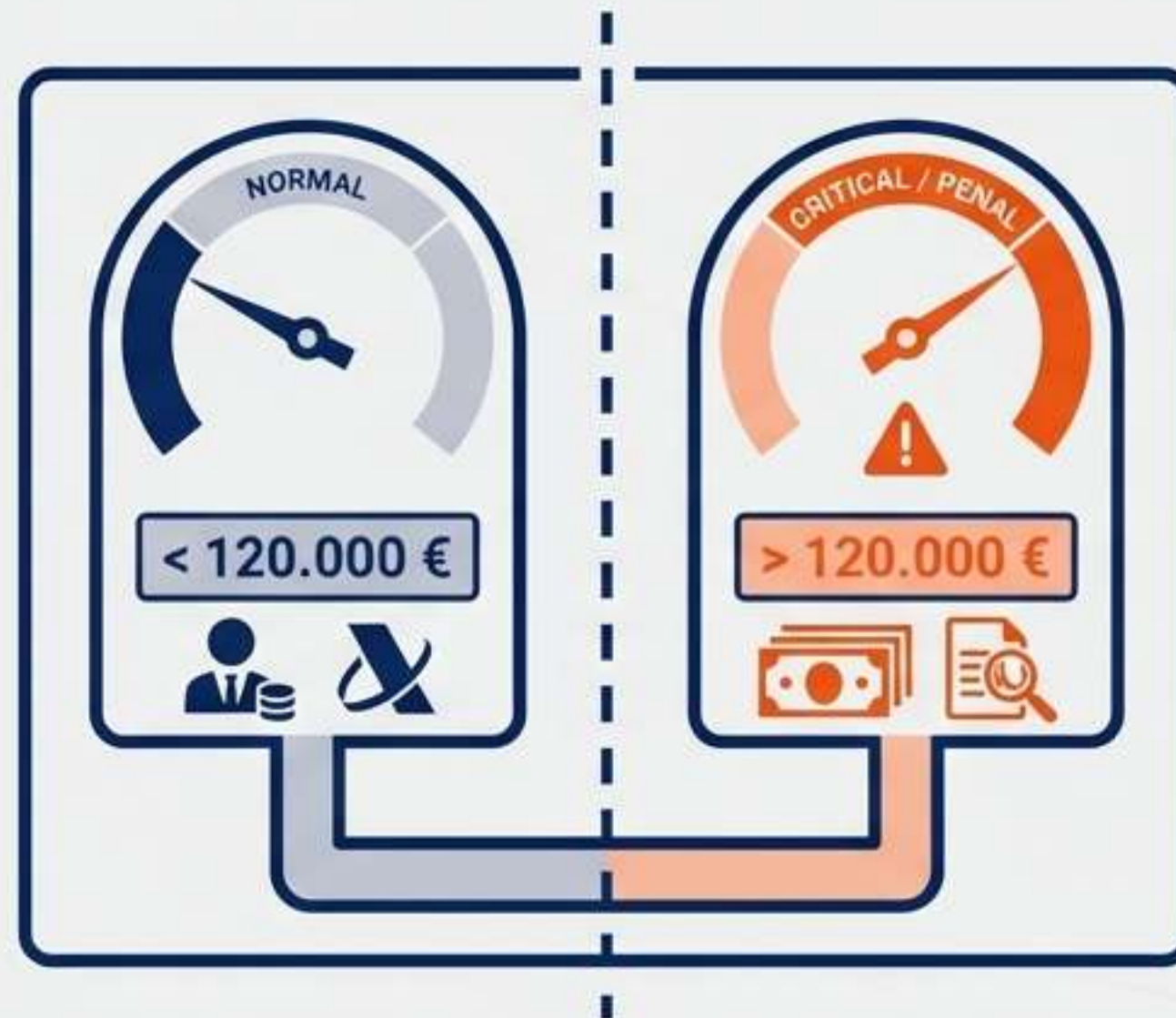
Síntesi: El Punt d'Ebullició Penal

Dret Administratiu vs. Dret Penal

Infracció Tributària

Lògica recaptatòria i sancionadora.

- ▶ Aplica a imports menors o errors sense intenció criminal.
Gestionat per l'AEAT.



Delicte Fiscal

Lògica punitiva (Ultima Ratio).

- ▶ S'activa exclusivament quan es creua el llindar doble:
> 120.000 €
I intenció de defraudar.

El sistema actua com una **frontera estricta**. Una irregularitat no es converteix en delicte per la seva complexitat tècnica, sinó per l'**encreuament objectiu de la quota (120k€)** combinat amb l'**element subjectiu** (l'ànim d'eludir).

La Via de Doble Carril

Liquidació vinculada i acció de cobrament (Art. 305.5)



L'existència d'un procediment penal no paralitza l'**acció de cobrament de la deute**.
L'Administració pot iniciar l'**execució** tret que un Jutge, d'ofici o a instància de part, n'acordi la **suspensió** (generalment amb prestació prèvia de garantia).

El Mur Processal: El Punt de No Retorn

La cursa contra el temps per a la regularització (Art. 305.4)

EL MUR

Fase de Latència.
Sense descobriment oficial.

Fase Penal Iniciada.
La regularització total ja no és possible.

1. Notificació d'inici d'actuacions d'investigació per l'Administració.

2. Interposició de querella/denúncia pel Ministeri Fiscal o l'Advocat de l'Estat.

Pagar o reconèixer el deute un dia després de rebre la notificació o querella no té efectes eximents.
La impunitat exigeix anticipació absoluta al coneixement formal.

La Taula de Salvació: Regularització

Requisits i Efectes Dòmino (Art. 305.4)

Requisits



Reconeixement complet del deute.



Pagament efectiu de la quota.



Realitzat ABANS de qualsevol notificació o querella.

Efecte Dòmino



S'extingeix el Delicte Fiscal principal.

S'impedeix la persecució per irregularitats comptables (Art. 310).

S'impedeix la persecució per falsedats instrumentals (exclusivament vinculades al deute regularitzat).

La Finestra d'Atenuació

Control de danys un cop iniciat el procés (Art. 305.6)

MÀXIM 2 MESOS

Citació Judicial
com a Investigat

L'Acció

Satisfer el deute tributari
+ Reconèixer judicialment
els fets.

El Termini

Abans que transcorrin 2
mesos des de la citació
com a investigat.

El Premi

El Jutge pot **rebaixar la
pena inferior en 1 o 2 graus**
(reducció dràstica, però no
exempció total).

Si el Mur Processal ja s'ha superat, la llei ofereix aquesta última sortida per mitigar l'impacte penal.

Matriu de Sortida: Regularització vs. Atenuació

Comparativa d'estratègies de resolució penal

	Regularització (Art. 305.4)	Atenuació (Art. 305.6)
Moment Processal Crític	ABANS de qualsevol notificació administrativa o querella.	Fins a 2 MESOS després de la citació judicial com a investigat.
Requisits de l'Acció	Reconeixement complet + Pagament íntegre.	Reconeixement judicial dels fets + Pagament de la quota.
Efecte sobre la Pena	Exempció TOTAL de responsabilitat penal.	Rebaixa de la pena en 1 o 2 graus.
Efecte sobre Delictes Connexos	Cobreix delictes comptables i falsedats instrumentals vinculades.	No extingeix automàticament els delictes instrumentals.

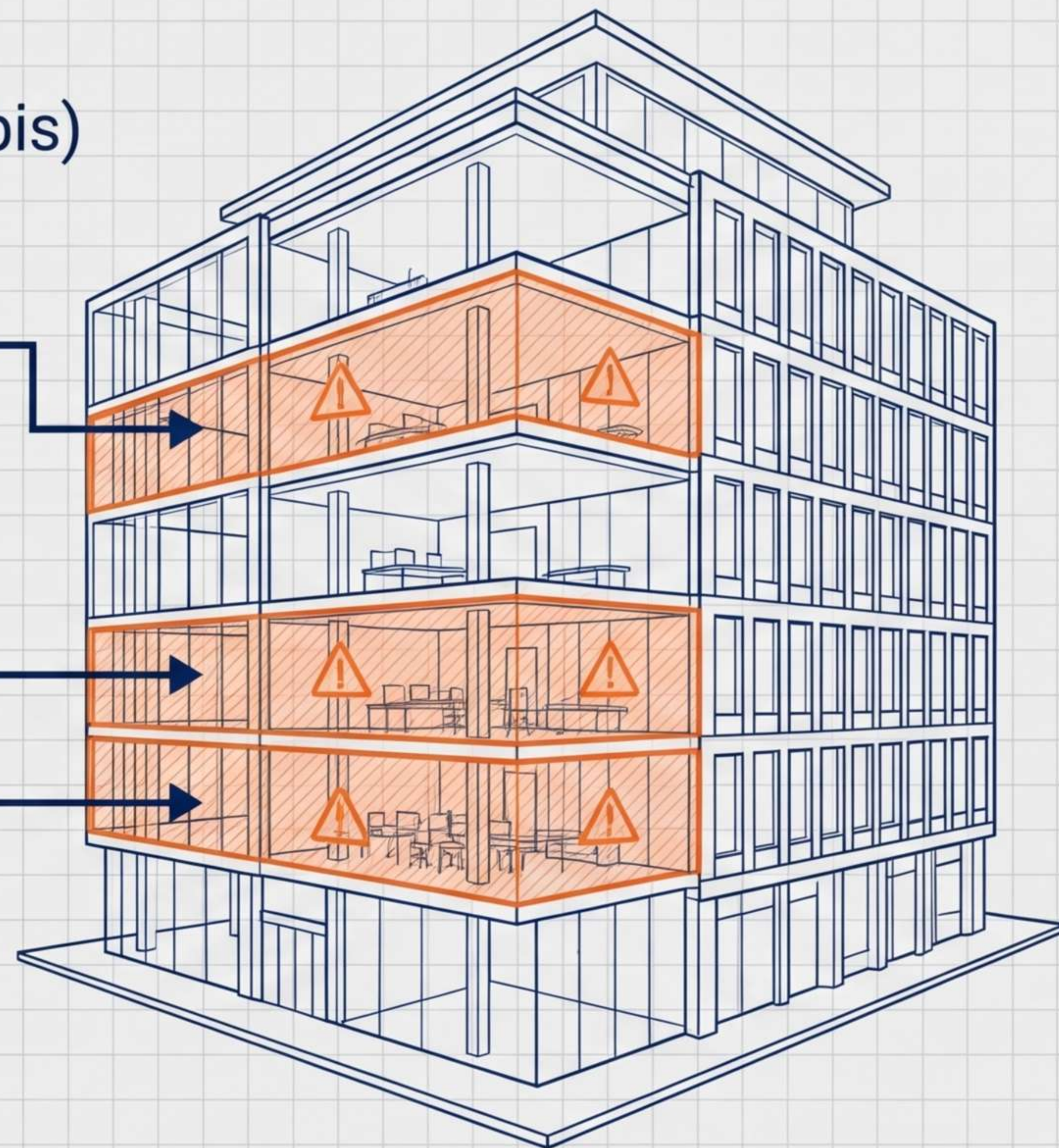
El Risc de l'Organització

Conseqüències per a la Persona Jurídica (Art. 31 bis)

Multes Proporcionals: Es poden imposar multes del tant al cèntuple de la quantitat defraudada, afectant greument la liquiditat corporativa.

Pèrdua de Drets: Inhabilitació per obtenir subvencions, ajuts públics i incentius fiscals o de la Seguretat Social (fins a 15 anys depenent de la gravetat).

Prohibició de Contractar: Veto per contractar amb les **Administracions Públiques**, paralitzant les línies de negoci institucionals.



Nota Estratègica: La implementació prèvia d'un model de Compliance Tributari actua com l'únic escut preventiu vàlid per eximir l'empresa d'aquesta responsabilitat autònoma.